حدوداً فلا تعتدوها ، وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها)[1] .

المسألة الثانية : ما نص الشارع على حله ، وإباحته :

والأصل في ذلك والقاعدة : أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح ، والأطعمة المباحة على نوعين : حيوانات ونباتات ؛ كالحبوب والثمار ، والحيوانات على نوعين : برية وبحرية .

أولاً : الحيوان البحري : وهو كل حيوان لا يعيش إلا في البحر ؛ كالسمك بأنواعه المختلفة وكذا غيره من حيوانات البحر ، إلا ما فيه سُمٌّ فإنه يحرم للضرر ، وكذا يحرم من طعام البحر ما كان مستخبثاً مستقذراً كالضفدع ، مع ما جاء من النهي عن قتله ، وكالتمساح ؛ لكونه مستخبثاً ، ولأن له ناباً يفترس به . لعموم قوله تعالى : ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴾ [الأعراف : ١٥٧] ويجوز أكل الحيوان البحري سواء صاده مسلم أو غيره ، وسواء كان له شبه ، يجوز أكله في البر أم لم يكن . والحيوان البحري لا يحتاج إلى تذكية ؛ لقوله تعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة :٩٦] . قال ابن عباس رضي الله عنهما : (ألا إن صيده : ما صيد ، وطعامه : ما لفظ البحر)[2] . ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله ﷺ ، فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا . أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ : (هو الطَّهور ماؤهُ ، الحلُّ ميتته)[3] .

---

(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١٨٤/٤) ، والبيهقي (١٢/١٠) وحسنه النووي كما نقله عنه الشيخ الفوزان (الملخص الفقهي ٤٦٠/٢) .

(٢) أخرجه الدارقطني (٢٧٠/٤) . وانظر تفسير ابن كثير (١٨٩/٣) عند الآية المذكورة .

(٣) أخرجه أبو داود (٦٤/١) ، والنسائي برقم (٥٩) ، وابن ماجه برقم (٣٨٦) ، والترمذي برقم (٦٩) وقال : حسن صحيح ، ومالك في الموطأ (ص٢٠) ، والحاكم في المستدرك (١٤٠/١) وغيرهم ، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي رقم ٥٨) .